

Document 05 — Cadre Réglementaire, Normes Comptables OHADA et Conformité Juridico-Fiscale Gabonaise

Projet : SETRAG Enterprise Operating System (SI Intégré Ferroviaire)

Entité : Société d'Exploitation du Transgabonais (SETRAG) — République Gabonaise

Référence : REGUL-OHADA-GABON-2026-V1.0

Date d'étude : Septembre 2026

Expertise : Droit des Affaires OHADA, Fiscalité DGI Gabon & Droit Social Gabonais

1. Introduction & Périmètre Réglementaire

En tant qu'entreprise concessionnaire de service public opérant en République Gabonaise, la SETRAG est soumise à un triple cadre réglementaire contraignant :

- **1. Le Droit Comptable OHADA (SYSCOHADA révisé)**, régissant la tenue des comptes, l'auditabilité et les états financiers annuels.
- **2. Le Code Général des Impôts (CGI) du Gabon**, géré par la Direction Générale des Impôts (DGI).
- **3. Le Code du Travail de la République Gabonaise (Loi n°022/2021)** et la Convention Collective Ferroviaire régissant les relations sociales, les salaires et la protection sociale (CNSS / CNAMGS).

Ce document définit les règles de gestion impératives que le futur Système d'Exploitation SETRAG doit intégrer de façon native dans ses modules Financiers et Ressources Humaines.

2. Normes Comptables : SYSCOHADA Révisé

Le système doit implémenter le plan comptable général du **SYSCOHADA révisé** adapté aux spécificités de l'exploitation ferroviaire :

ARCHITECTURE DU PLAN COMPTABLE SYSCOHADA SETRAG

```
=====
CLASSE 1 : Capitaux Propres & Ressources Durables (Capital social, Emprunts AFD/SFI,
Provisions PRN)
CLASSE 2 : Actifs Immobilisés (Voies PK 0-648, Ouvrages d'art, Locomotives GE/EMD, Rames,
Gares)
CLASSE 3 : Stocks & En-cours (Pièces de rechange ateliers, Traverses béton, Rails neufs,
Gazole)
CLASSE 4 : Comptes de Tiers (Clients Fret COMILOG, Chargeurs Bois, DGI TVA/CSS, Fournisseurs)
CLASSE 5 : Comptes de Trésorerie (Comptes BGFI/UGB, Caisses gares FCFA, Portefeuilles
Airtel/Moov)
CLASSE 6 : Charges des Activités Ordinaires (Carburant traction, Maintenance, Salaires
cheminots)
CLASSE 7 : Produits des Activités Ordinaires (Recettes Fret Minier, Fret Bois, Billetterie,
Sillons)
CLASSE 8 : Autres Charges et Produits (Résultats exceptionnels, Cessions de matériels
réformés)
CLASSE 9 : Comptabilité Analytique & Engagements (Coûts au train-kilomètre, Rentabilité par
gare)
=====
```

2.1 Spécificités Ferroviaires des Immobilisations (Classe 2)

• Découpage par composants selon SYSCOHADA :

- Plateforme ferroviaire et terrassements (durée de vie 50 à 100 ans).
- Traverses en béton bibloc (durée de vie 40 ans) vs traverses en bois (10 à 15 ans).
- Rails 50 kg/m ou 60 kg/m (amortissement à la tonne-kilomètre brute remorquée - TKBR).
- Locomotives de ligne : Amortissement séparé du châssis, du moteur thermique et des bogies.

2.2 États Financiers Annuels Obligatoires (Liasse Fiscale OHADA)

Le système doit générer automatiquement en un clic :

- **1. Le Bilan Annuel** (Actif / Passif).
- **2. Le Compte de Résultat** (avec calcul automatique de la Valeur Ajoutée, de l'EBE et du Résultat d'Exploitation).
- **3. Le Tableau des Flux de Trésorerie (TFT)** selon la méthode directe ou indirecte.
- **4. Les 36 Notes Annexes Normalisées**, notamment la Note 3 (Immobilisations) et la Note 16 (Détail des dettes financières PRN).

3. Fiscalité de la République Gabonaise (DGI)

Le module Financier intègre les moteurs de calcul automatique de la fiscalité gabonaise en vigueur :

Taxe / Impôt	Taux Applicable	Base d'Imposition	Règles de Gestion & Écritures SI
TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée)	18 % (Taux normal)	Prestations de transport fret et billets voyageurs	- Facturation avec mention obligatoire du NIF. - Gestion du précompte TVA pour les grands comptes. - Établissement de la déclaration mensuelle DGI (Formulaire e-tax).
CSS (Contribution Spéciale de Solidarité)	1 %	Chiffre d'affaires hors taxes taxable	- Calcul automatique sur chaque facture de fret et billet voyageur. - Non récupérable (collectée pour le compte de l'État).
Retenue à la Source (RAS) Prestations Locales	9,5 %	Factures de sous-traitants gabonais ne justifiant pas d'une attestation de non-retenue	- Retenue automatique au moment du paiement fournisseur. - Reversement mensuel au Trésor Public gabonais avec état récapitulatif.
Retenue à la Source Prestataires Étrangers	20 %	Prestations d'assistance technique, licences logicielles, révisions moteurs hors zone CEMAC	- Application des conventions fiscales bilatérales pour éviter la double imposition.
Précompte TVA	100 % ou 50 %	Montant de la TVA facturée par les prestataires de la SETRAG	- La SETRAG est habilitée par la DGI comme collecteur direct du précompte TVA sur ses fournisseurs.
Impôt sur les Sociétés (IS)	30 % (ou taux de convention d'établissement)	Résultat fiscal après réintégrations et déductions	- Calcul prévisionnel des acomptes trimestriels et liquidation annuelle au 30 avril.

4. Droit Social, Paie et Charges du Gabon (Code du Travail & Sécurité Sociale)

Le module RH et Paie garantit le respect scrupuleux du Code du Travail gabonais (Loi n°022/2021) pour l'ensemble des 1 500+ cheminots :

STRUCTURE DU BULLETIN DE PAIE GABONAIS SETRAG

```
=====
SALAIRE DE BASE (Grille indiciaire convention collective)
+ Primes de Fonction & Technicité ferroviaire
+ Primes de Sujétion (Travail de nuit, travail en milieu isolé / brousse)
+ Primes de Traction (Calculée au train-kilomètre pour les conducteurs)
+ Heures Supplémentaires (Majorations 125 %, 150 % et 200 % selon le Code du Travail)
= SALAIRE BRUT TOTAL
-----
```

DÉDUCTIONS SOCIALES SALARIALES :

- CNSS Vieillesse / Retraite : 2,5 % du salaire brut plafonné à 1 500 000 FCFA
- CNAMGS Assurance Maladie : 1 % à 2,5 % du salaire brut selon le collège

DÉDUCTIONS FISCALES SALARIALES :

- TCS (Taxe Complémentaire sur les Salaires) : 5 % du brut imposable
- IRPP (Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques) : Barème progressif avec QUOTIENT FAMILIAL

```
=====
= SALAIRE NET À PAYER AU CHEMINOT (Virement bancaire ou Airtel/Moov Money)
=====
```

CHARGES PATRONALES SETRAG :

- CNSS Prestations Familiales : 8 % (plafond 1 500 000 FCFA)
- CNSS Accidents du Travail & Maladies Pro : 3 % à 5 % (Risque ferroviaire)
- CNSS Retraite Patronale : 5 % (plafond 1 500 000 FCFA)
- CNAMGS Patronale : 4,1 % à 5 %

4.1 Mécanisme du Quotient Familial Gabonais pour l'IRPP

L'IRPP gabonais applique un barème par tranches après division du revenu imposable par le nombre de parts du foyer :

- Célibataire, divorcé sans enfant : **1 part**
- Marié sans enfant : **2 parts**
- Par enfant à charge : **0,5 part supplémentaire** (plafonné à 6 parts au total).

Le moteur de calcul RH intègre nativement cette formule avec le barème officiel de la DGI Gabon.

4.2 Réglementation Spécifique du Travail Ferroviaire Roulant

- **Durée de Conduite Continue** : Limitation stricte à 6 heures consécutives de conduite de locomotive de ligne sans pause.

- **Gestion des Découchés** : Enregistrement des nuits passées hors de la gare d'attache (dans les cités cheminotes de Booué ou Franceville) donnant droit à l'indemnité forfaitaire de découché et au repos compensateur obligatoire avant reprise de convoi.